



PUTUSAN
Nomor 3499 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANNISA WULANDARI, bertempat tinggal di Dusun Bareng, RT 001, RW 002, Desa Dukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Desa Dukuh, Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Tri Haryono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Timur (LBH JATIM), beralamat di RT 001, RW 001, Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **PT. PANINDAI-ICHILIFE**, yang diwakili oleh Anthonius Aswin Rooseno selaku Direktur, berkedudukan di Panin Life Center, 6th Floor, Jalan Letjen S. Parman, Kav 91, Palmerah, RT 01, RW 08, Kota Bambu Utara, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurmar Koto Sitorus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT. Panindai-Ichilife, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024;
2. **PT. BANK PANIN, Tbk. KCU SURABAYA CENDANA Cq. PT. BANK PANIN, Tbk. KCP TULUNGAGUNG Cq. BANK PANIN MIKRO AREA TULUNGAGUNG**, yang diwakili oleh Thomas Agung Wibowo selaku Pemimpin Cabang, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 45, Kepatihan, Tulungagung, Jawa Timur,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2024



Kelurahan Kepatihan, Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Harianto, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Bank Panin Tbk. Cabang Utama Cendana-Surabaya, beralamat di Jalan Kombes M. Duryat, Nomor 25, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja mempersulit agar lepas dari tanggungjawab terhadap klaim Asuransi Jiwa Kredit Mikro atas nama tertanggung Ali Al Ashar dengan alasan yang terurai diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan jaminan kredit Ali Al Ashar berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 699 atas nama Mardiyah, Rukin Ashari, Ali Al Ashar dan Tri Wanti Wyelda Andreaningtyas dan Nomor 1061 atas nama Umi Setyorini kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang dengan sengaja memperlambat dan menghalang-halangi klaim Asuransi Jiwa Kredit Mikro atas nama tertanggung Ali Al Ashar merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyelesaikan dan membayarkan klaim Asuransi Jiwa Kredit Mikro atas nama tertanggung Ali Al Ashar kepada Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat II untuk mengganti ganti rugi uang pembayaran

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2024



angsuran selama 3 (tiga) bulan dengan total senilai Rp16.899.999,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) secara tunai kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun timbul *Verzet* atau Banding;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan;
2. Eksepsi *Error In Persona*;
3. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 16 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 801/PDT/2023/PT SBY tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 diajukan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tlg Jo. Nomor 801/PDT/2023/PT Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Tlg tertanggal 16 Oktober 2023 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 801/PDT/2023/PT SBY.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Polis Asuransi Jiwa No.1202205663 tidak berkekuatan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pertanggungan Debitur Ali Al Ashar kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan penguasaan fisik atas jaminan Debitur Ali Al Ashar berupa berupa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 699 atas nama Mardiyah, Rukin Ashari, Ali Al Ashar dan Tri Wanti Wyelda Andreaningtyas dan Nomor 1061 atas nama Umi Setyorini kepada Penggugat ;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi atau Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 29 Januari 2024 dan 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2024, kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2024 dan 31 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari hal-hal yang terurai didalam posita gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo* nyata bahwa tuntutan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah berupa pemenuhan perjanjian yang didasarkan pada Polis Asuransi Jiwa Nomor 1202205663;

Bahwa oleh karena gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat didasarkan pada suatu perjanjian, maka tuntutan untuk pemenuhan perjanjian tersebut harus dilakukan melalui gugatan wanprestasi, bukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat didalam gugatannya telah mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sedangkan seharusnya Penggugat mendasarkan gugatannya pada wanprestasi, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak sempurna karena tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANNISA

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANNISA WULANDARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2024